

אֶלֶּא מֵאִי גְדוּלָּה חֻזְקָה. דקאמר ר' יוסי למה לנו יי [לחוש] להשניט חזקתם כי מה יש לחוש לבטלה: **בַּתְּרוּמָה דְּרַבְּנָן**. שהרי בגולה היו שאין שם תרומה מן התורה דכל מנחה שהיא מלוייה צאריך אינה נוהגת אלא צאריך כדאמרנין בקידושין יד [ל]י (דף נא): **וְאִינְעִינִי אִימָא הַשֵּׁסָא נָמִי בַּתְּרוּמָה דְּרַבְּנָן אַכּוּל**. תרומת פירות האילן וירק: **דְּלוּרִייתָא**. דגן תירוש ויזהר לא אכול ומש"ה לא קשיא למי"ד מעלין מתרומה ליוחסין דכי מסקינן ליוחסין מתרומה דלוורייתא כו': **דְּאִיכָא לְמִיגוּר מִשּׁוּם תְּרוּמָה דְּלוּרִייתָא**. שהרי לאריך צאן ומנזיה שם תרומה גמורה דלוורייתא מה שלא היה מנזי להם בגולה ויש לחוש פן יאכילום זה: **לֹא צְמִידֵי דִּאֲקָרִי קִדֵּשׁ**. והיינו תרומה: **וְכֹל זֶר לֹא יֵאָכֵל קִדֵּשׁ**. בתרומה משפטי דכתיב בצרפה לעיל מיניה וצא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים ואוקמינן בתרומה ציבמות צהערל יד (דף עד): **וְלֹא צְמִידֵי דִּאֲקָרִי קִדִּשִׁים**. אפילו חזה ושוק של שלמים הנאכלים לגסי חזרת לחזה ושוק וילף לה מהאי קרא כי תהיה לאש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל עוד: **חֻזְקָה לְכוּנָה**. להעיד עליו שהוא כהן: **נְשִׂאוֹת כְּפִים צִנְצָל**. הרואהו נושא כפיו צנצל מעיד עליו ככל מקום שהוא כהן ומקצלין אימנו לפי שיש שם שריצה ובמי"ד קצוע ודקיין אחר נושא' כפים אכל אכילת חלה ותרומה אינה חזקה דחולה לאריך לאו דלוורייתא תרומה דליה ולא קפדי כולי האי: **וְאִינִילַת חִלָּה בַּסּוּרִיא**. היא ארס נוצה שגישה דוד ותיצרה לא"י וקסצר האי תנא כיצוב יחיד שמה כיצובש

וחלתה ותרומתה דלוורייתא וקס"ד תנא חלה ויה"ה לתרומה: **וְחִילּוּק מַסּוּת**. דהרוע והלחיים: **בְּגִרְיָן**. ואע"ג דאיסורין אין איסור לזרים הואיל וכרכים מקום שוקין הן ומנזיין זו עוצרים ושזים המכריזן זו אי לאו דכהן הוה לא מתליף נפשיה: **לֹא לַתְּרוּמָה**. הרואהו נושא כפיו צנצל או אוכל חלה דווקא בסוריא והעיד עליו צנצל צנאי מקצלין עדות להאילו תרומה חלה: **עֵדוּת חֻזְקָתָהּ: לְיוֹחֲסִין**. דאי לתרומה פשיטא היא גופה תרומה היא וכבר הוחזק זה: **וּמַסְקִינָן מַחֲלֵה דְרַבְּנָן כו'**. דאי לאו כהן הוא לא הוּו ספו ליה חלה גזירה משום תרומה: **וּכְדַאפִּיד**. לקמן מפרש: **נְשִׂאוֹת כְּפִים וְחִילּוּק גִּרְוֹת**. דתרומה: **צִנְא"י**. נושא' כפים דאיכא במי"ד קצועין וצדקי. וחילוק גרנות קס"ד השתא דתרומה בזמן הזה דלוורייתא וכיון דעון מיתה איכא

מסקינן מינה ליוחסין: **בַּסּוּרִיא וכו"מ שְׁלוּחֵי א"י מגיעין**. להודיע לגולה יום שקידשו במ"ד את החדש לעשות פסח בזמנו דהיינו היושבים בתוך מהלך חמשה עשר יום: **נְשִׂאוֹת כְּפִים רִאִישׁ**. לפי שבמי"ד קצוע שם שמקצל שליחות החדש של במ"ד הגדול: **אֵכֵל לֹא חִילּוּק גִּרְוֹת**. דתרומה דידהו לאו דלוורייתא ובסוריא נמי האי תנא סבר כיצובש יחיד לא שמה כיצובש ופלוגתא דתנאי היא צהך מילתא יע (דף כה): **בְּצִי רַב**. בית המדרש קרי צי רב: **נִפְחִיטֵינוּ צַחֲלֵה**. דכתיב צבואכם אל הארץ ותניא בספרי יר [ישמעאל אומר שיה הכתוב ציאה זו מכל ציאות שבחורה שבכולן נאמר כי תצאו כי ציאלן וכאן צבואכם ללמדך שכיון שנכנסו לה נתחייבו: **וְלֹא נִפְחִיטֵינוּ בַּתְּרוּמוֹת וּמַעֲשֵׂוֹת**. דכתיב דגנך תצואת ורעך יה [המיחדת לך] יו [ועוד שהרי חלה הכתוב המעשר בזמני שנות השמטה דכתיב יה [שנת השלשית שנת המעשר וששנות לא מנו אלא משכבשו וחילקו כדאמרנין בסדר עולם ובמסכת ערכין יד (דף יב): הכי גרסינן אי **צְבֹאכֶם יִכּוּל כּוֹלֵס כּו'**. והכי פירושו כיון דשינה הכתוב ציאה זו לכתוב זה

האשה שנתארמלה פרק שני כתובות

בה.

וְאֶלֶּא מֵאִי גְדוּלָּה חֻזְקָה. בשלמא אי אין מעלין ניחא הא גדולה חזקה אע"ג דאיכא למיחש לבמי"ד טועין שיעלו מן נשיאות כפים לקדשי קדשים וואע"ג דכלא חזקה מעלין לתרומה ע"פ עד אחד ולא חיישינן לבמי"ד טועין שמא יעלו ליוחסין השתא סבר המקשן דיוחסין חמירא ולא אמו למיטעי כמו לקדשי קדשים אכל השתא דלמרת טעמא דריע חזקיייהו ולא חיישינן דלמא אמי לאסוקי כיון דלא אמי למטעי מאי גדולה חזקה: **לְעֵילָא אֶן דְּרַבָּא אַפִּילוּ לַמִּיד אין מעלין ה"מ תרומה דמתאבא צניעה כו'**. תימנה מה מולה צאכילה והא פשיטא דלכ"ע אין מעלין מאכילת תרומה ליוחסין דהא איכא למיחש דלמא עבד כהן הוא אלא בחלוקת תרומה יה (בגורן הוא דפליגי אס מעליס ליוחסין אס לאו ובמעלין מתרומה ליוחסין לא אפליגו זה תנאי צהדא אלא דתליא הא פלוגתא צפלוגתא אס חולקין תרומה לעבד צלא רבו אס לאו למי"ד חולקין אין מעלין דלמא עבד הוא והכי איצטגי ליה למימר דהא אפילו למי"ד אין מעלין ה"מ תרומה דחולקין לעבד צלא רבו ואיכא למיחש דלמא עבד הוא אכל נשיאו' כפים לעולם אימא לך דמעלין דאין עבד נושא כפיו: יג [ל דשפיר נקט דמתאכלא צניעה דלמי"ד מעלין מאכילת תרומה נמי מעלין וצענין דליכא למיחש שהוא עבד שיא מביט הספר וטעמא דין דעון מיתה הוא חיישינן שמא יעלוהו ליוחסין ולכן איצטרך שני עדים להאילו בתרומה ולכן נמי אין חולקין לעבד אלא א"כ רבו עמו ומי"ד אין מעלין אע"ג דעון מיתה הוא לא חייס להכי שמה יעלוהו כיון דצנעא הוא אכילת תרומה וכן חלוקה אכל נשיאות כפים דאיפרסם איצטגי ליה אי חיישינן שמא יעלוהו משום דאי לאו דכהן הוא לא הוה אמי חליף כולי האי ולא הו מני למנעא כמו שכתבו התוס' אפילו למי"ד אין מעלין משום דאיכא למיחש דלמא עבד הוא דלא תליא צהכי דאפילו היכא דליכא למיחש דלמא עבד הוא אין מעלין כמו ציולא מביט הספר או שמעדין עליו שאינו עבד ואדריצה הא דחולקין לו צלא רבו היינו משום דאין מעלין ועיקר טעמא דפלוגתהיהו משום מעלין ואין מעלין דאי לאו הכי קשה צהיה סברה פליגי כמו שהקשו לעיל (מ"ח): **וְכִי מַסְקִינָן מַתְּרוּמָה לְיוֹחֲסִין ה"מ בַּדְּאוּרִיתָא כו'**. רצינו יתכן כן רצינו מאיר לא גרים לה דהא איציעת אימא רב נחמן דקאמר לה ואי גרסי' לה א"כ היה סותר צעלמו ראי' שהציא דאי לא תימא הכי למי"ד מעלין מתרומה ליוחסין הא אמי לאסוקי אלא טעמא משום דריע חזקיייהו ואין זו סוגיית הש"ם אס לא יאמר ולאו מילתא היא דאמרי ובפ' עשרה יוחסין (קדושין סט): גרסינן לה ואבז שיעפא דתסם שיעבו לכותבה כאל: **לֵא בְּמִידֵי דִּאֲקָרִי קִדִּשִׁי** וא"מ תרומה נמי איקרי קדשים דכתיב וצא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים וההוא קרא איירי בתרומה

דהעריב שמשו אוכל בתרומה וי"ל דודאי גצי טמא תרומה מיקרי קדשים אכל הכא אאכילת זר קאמר דלא אשכחן קדשים גצי אכילת זר: **נְשִׂאוֹת כְּפִים בְּבַבְא**. דוקא נשיאות כפים ולא אכילת חלה ואע"ג דבסוריא נמי הוי מדרבנן אין מדקדקין צנצל כמו בסוריא דסבר האי תנא כיצובש יחיד שמה כיצובש ואכילת חלה בסוריא ה"ה נשיאות כפים כדמוכח לקמן: **לֵא חִיצוֹן גִּרְוֹת גּוֹפָה אַחֲרָה וְקַסְבֵּר תְּרוּמָה כּו'**. וי"ל דפליגי הך צרייתות צפלוגתא דרב הונא צריה דרב יהושע ורבנן דאי לאו הכי צחד מהיכן צרייתות ממנה נפשן איכא למידק דמעלין מנשיאות כפים ליוחסין ופליגי נמי דלצרייתא קמייתא אכילת חלה בסוריא חזקה לתרומה וכל שכן דאכילת תרומה דלוורייתא דהויא חזקה לאכילת חלה דרבנן ובצרייתא שניה קתני דחילוק גרנות דהיינו תרומה בסוריא לא הויא חזקה לחלה:

עדות

מַשְׁנַכְנָסוּ לֵה שֵׁנִים וּשְׁלֹשָׁה מֵרְגָלִים תִּלְמוּד לומר צבואכם צביאת צבואכם ולא כתב כי תצאו יכול משנכנסו לה מרגלים ת"ל כו'.

לאו

פא א מיי פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה א' ופי' מהל' תרומות ה"ב: **פ**ח ב מיי פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכ' ד: **פ**ח ג מיי שם הלכה יא טושי"ע אה"ע סימן ג סעיף ב:

צ ד מיי שם הלכה ג ופי"א מהל' תרומות הל' א [סן] סמג עשין מג טושי"ע י"ד סימן שלא סעיף ב:

צא ה מיי פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ג סמג עשין קמ טושי"ע י"ד ס' שבת סעיף ב:

מוסף רש"י

וראל מאי גדולה חזקה. כיון דליכא למיגור מיד, מאי גדולה חזקה דלמח ר' יוסי, מאי רבותא, לא היה לו לומר אלא מנין לחזקה כו', מדקאמר גדולה רבותא שמועיק, דאע"ג דאיכא דאסור השתא טפי מעיקרא סמיך ענה (קדושין סט). בתרומה דרבנן. תרומת חוץ לארץ (שם). בתרומה דלוורייתא. משבאו לארץ (שם). השתא נמי בתרומה דרבנן אכול. דמעיקרא, ומאי מינו תרומת פירות וירק, בתרומה דאוורייתא. דגן תירוש ויזהר לא אכול ודכתיב וכל זר לא יאכל קדש. כל אהו הענין מדבר בתרומה ולא בקדשים. דכתיב וצא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים, וליכא לאוקמי אלא בתרומה שמוסר כפורים מותר בה (שם). וסרי במידי דאיקרי קדשים. חזה ושוק של שלמים, דלשכתן דאיקרי קדשים (שם). במבור מן הקדשים. חזה ושוק, לא תאכל. ואפילו זרע אין לה וצפה אל בית אביה, חזרת לחזה ושוק ואיה חזרת לחזה ושוק (שם) של שלמים לאכל כשאר אחיות האובלות דכתיב (ויקרא י) אהם וצנין וצנטיין (יבמות סח). מדהוי מני למכתב בקדשים (לא תאכל) וכתב בתרומה, למורס הוא דלמא, והאי לא תאכל לעולם הוא, ולא תימא ציושבת תחת צבנה ישראל, דמשמע קרא וכת ססן כי תהיה לאש זר כו'. דהא אוקומנא להאי קרא צפרין אלמנה (שם) צנעלה לפסול לה כגון תנין וממור ומלל שפסיל עולמית, וכהנת דמנעבא לזר דלא אכלה משצה אל בית אביה יליפין, מכלל דמעיקרא לא אכלה, ומילתיה דרב חסדא מצריותם נפקא, דא"כ דכולה קרא צנעלה לפסול לה אהא, ליכתוב בקדשים לא תאכל, מאי בתרומה, שמע מינה הכי קאמר יו כך אחרת שאובלת בקדשים, כגון תרומה, ואיה אוילת כמורס, ואזו וזו חזרת, דסמיך לה וכת ססן כי תהיה אלמנה, והכי תריצא להאי מילתא צפרין אלמנה (שם) צנעל. דכתיב בחלה. דכתיב תהייב בחלה. צנאכס אל הארץ, והכי צנא, ולא תתחייבו במעשר. דמעשר כתיב (דברים יד) תצואת ורעך, עד שיצא כל אחד ואחד את שלו (דוד סח). אז: צמעשר לא נתחייבו אלא לאחר ירושה וישיבה, דכתיב (דברים יד) עשר תעשר, ומכיו צהריה במקום אשר יבחר, עד שנצברה שילה לא נתחייבו, והיינו לאחר כיצובש וחילוק, דכתיב ציהושע, וכל ימי

 כיצובש וחילוק היה אהל מועד צנצלל י"ד שנים כדלמח צוצחם (ב"מ סח).